

■ 벤처투자 촉진에 관한 법률 시행규칙 [별표 1] <신설 2025. 11. 28.>

개인투자조합에 대한 행정처분 등의 세부기준(제10조의2 관련)

1. 일반기준

- 가. 적발 당시를 기준으로 위반행위가 둘 이상이면 그 중 무거운 처분기준에 따른다. 다만, 둘 이상의 처분기준이 모두 업무정지 또는 지원중단인 경우에는 무거운 처분기준에 나머지 각각의 처분기준의 2분의 1 범위에서 가중한다.
- 나. 위반행위의 횟수에 따른 행정처분의 기준은 최근 1년간 같은 위반행위로 행정처분을 받은 경우에 적용한다. 이 경우 기간의 계산은 위반행위에 대한 행정처분을 받은 날과 그 처분 후 다시 같은 위반행위를 하여 적발된 날을 기준으로 한다.
- 다. 나목에 따라 가중된 처분을 하는 경우 가중처분의 적용 차수는 그 위반행위 전 처분 차수(나목에 따른 기간 내에 처분이 둘 이상 있었던 경우에는 높은 차수를 말한다)의 다음 차수로 한다.
- 라. 시정명령을 하는 경우에는 6개월 이내의 기간을 정하여 시정을 명하고, 그 기간 동안 위반행위가 시정되지 않으면 반복하여 위반한 것으로 보아 나목 및 다목에 따른 다음 차수의 처분기준을 적용한다.
- 마. 위반행위의 동기·내용 및 위반의 정도 등 다음 사항을 고려하여 그 처분이 업무정지 또는 지원중단인 경우에는 그 처분기준의 2분의 1 범위에서 감경할 수 있다.
- 1) 위반행위가 고의가 아닌 사소한 부주의나 오류로 인한 것으로 인정되는 경우
  - 2) 위반의 내용·정도가 경미하여 조합원 또는 투자기업 등에게 미치는 피해가 적다고 인정되는 경우
- 바. 1차 위반을 한 경우로서 처분 전 시정이 완료된 경우에는 마목의 사항을 고려하여 행정처분을 하지 않을 수 있다.
- 사. 제2호다목에 따른 업무집행조합원의 임직원에 대한 조치 요구에 대해서는 가목부터 바목까지의 규정을 준용한다. 이 경우 "처분기준"은 "조치요구기준"으로, "업무정지 또는 지원중단"은 "직무정지 요구"로, "행정처분" 또는 "처분"은 "조치 요구"로 본다.

2. 개별기준

가. 개인투자조합

| 위반행위                                   | 근거 법조문       | 행정처분기준 |       |       |
|----------------------------------------|--------------|--------|-------|-------|
|                                        |              | 1차 위반  | 2차 위반 | 3차 위반 |
| 1) 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 등록 또는 변경등록을 한 경우 | 법 제22조제1항제1호 | 등록취소   |       |       |
| 2) 법 제12조제2항에 따른 등                     | 법 제22조제1     | 경고 또는  | 시정명령, | 등록취소  |

|                                                                      |                     |                   |                                                    |             |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------|
| <p>록요건을 갖추지 못하게 된 경우</p>                                             | <p>항제2호</p>         | <p>시정명령</p>       | <p>업무정지명령<br/>6개월<br/>또는<br/>지원중단<br/>3년</p>       |             |
| <p>3) 법 제12조제3항 후단에 따른 업무집행조합원이 갖추어야 할 요건을 갖추지 못하게 된 경우</p>          | <p>법 제22조제1항제3호</p> | <p>경고 또는 시정명령</p> | <p>시정명령, 업무정지명령<br/>6개월<br/>또는<br/>지원중단<br/>3년</p> | <p>등록취소</p> |
| <p>4) 법 제12조제5항을 위반하여 조합가입을 권유한 경우</p>                               | <p>법 제22조제1항제4호</p> | <p>경고</p>         | <p>업무정지명령<br/>6개월<br/>또는<br/>지원중단<br/>3년</p>       | <p>등록취소</p> |
| <p>5) 법 제13조를 위반하여 개인 투자조합의 투자 의무를 준수하지 않은 경우</p>                    | <p>법 제22조제1항제5호</p> | <p>경고 또는 시정명령</p> | <p>시정명령, 업무정지명령<br/>6개월<br/>또는<br/>지원중단<br/>3년</p> | <p>등록취소</p> |
| <p>6) 법 제14조를 위반하여 업무를 집행한 경우<br/>가) 법 제14조제2항제1호에 해당하는 행위를 한 경우</p> | <p>법 제22조제1항제6호</p> | <p>경고 또는 시정명령</p> | <p>시정명령, 업무정지명령<br/>6개월<br/>또는<br/>지원중단<br/>3년</p> | <p>등록취소</p> |
| <p>나) 법 제14조제2항제2호에 해당하는 행위를 한 경우</p>                                |                     | <p>경고 또는 시정명령</p> | <p>시정명령, 업무정지명령<br/>6개월</p>                        | <p>등록취소</p> |

|                                   |               |                                                                    |      |
|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|------|
| 다) 법 제14조제2항제3호에<br>해당하는 행위를 한 경우 | 경고 또는<br>시정명령 | 또는<br>지원중단<br>3년<br>시정명령,<br>업무정지<br>명령<br>6개월<br>또는<br>지원중단<br>3년 | 등록취소 |
| 라) 법 제14조제2항제4호에<br>해당하는 행위를 한 경우 | 경고 또는<br>시정명령 | 시정명령,<br>업무정지<br>명령<br>6개월<br>또는<br>지원중단<br>3년                     | 등록취소 |
| 마) 영 제8조제2항제1호에<br>해당하는 행위를 한 경우  | 경고 또는<br>시정명령 | 시정명령,<br>업무정지<br>명령<br>6개월<br>또는<br>지원중단<br>3년                     | 등록취소 |
| 바) 영 제8조제2항제2호에<br>해당하는 행위를 한 경우  | 경고 또는<br>시정명령 | 시정명령,<br>업무정지<br>명령<br>6개월<br>또는<br>지원중단<br>3년                     | 등록취소 |
| 사) 영 제8조제2항제3호에<br>해당하는 행위를 한 경우  | 경고 또는<br>시정명령 | 시정명령,<br>업무정지<br>명령<br>6개월<br>또는<br>지원중단<br>3년                     | 등록취소 |
| 아) 영 제8조제2항제4호에                   | 경고 또는         | 시정명령,<br>업무정지<br>명령<br>6개월<br>또는<br>지원중단<br>3년                     | 등록취소 |

|                                                        |               |                                            |      |
|--------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|------|
| 해당하는 행위를 한 경우                                          | 시정명령          | 업무정지명령<br>6개월<br>또는<br>지원중단<br>3년          |      |
| 자) 영 제8조제2항제5호에<br>해당하는 행위를 한 경우                       | 경고 또는<br>시정명령 | 시정명령,<br>업무정지명령<br>6개월<br>또는<br>지원중단<br>3년 | 등록취소 |
| 차) 영 제8조제2항제6호에<br>해당하는 행위를 한 경우                       | 경고 또는<br>시정명령 | 시정명령,<br>업무정지명령<br>6개월<br>또는<br>지원중단<br>3년 | 등록취소 |
| 카) 영 제8조제2항제7호에<br>해당하는 행위를 한 경우                       | 경고 또는<br>시정명령 | 시정명령,<br>업무정지명령<br>6개월<br>또는<br>지원중단<br>3년 | 등록취소 |
| 타) 영 제8조제2항제8호에<br>해당하는 행위를 한 경우                       | 경고 또는<br>시정명령 | 시정명령,<br>업무정지명령<br>6개월<br>또는<br>지원중단<br>3년 | 등록취소 |
| 파) 법 제14조제3항을 위반<br>하여 비업무용부동산 처<br>분의무를 준수하지 않은<br>경우 | 경고 또는<br>시정명령 | 시정명령,<br>업무정지명령<br>6개월<br>또는               | 등록취소 |

|                                                                  |               |            |                                                              |      |
|------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------|------|
| 하) 법 제14조제4항을 위반하여 업무를 위탁한 경우                                    |               | 경고 또는 시정명령 | 지원중단<br>3년<br>시정명령,<br>업무정지<br>명령<br>6개월<br>또는<br>지원중단<br>3년 | 등록취소 |
| 7) 법 제15조를 위반하여 재산을 관리·운용한 경우                                    | 법 제22조제1항제7호  | 경고 또는 시정명령 | 시정명령,<br>업무정지<br>명령<br>6개월<br>또는<br>지원중단<br>3년               | 등록취소 |
| 8) 법 제16조를 위반하여 결산서를 제출하지 않은 경우                                  | 법 제22조제1항제8호  | 경고 또는 시정명령 | 시정명령,<br>업무정지<br>명령<br>6개월<br>또는<br>지원중단<br>3년               | 등록취소 |
| 9) 법 제72조에 따른 확인 및 검사를 거부·방해하거나 기피한 경우 또는 보고를 하지 않거나 거짓으로 보고한 경우 | 법 제22조제1항제9호  | 경고 또는 시정명령 | 시정명령,<br>업무정지<br>명령<br>6개월<br>또는<br>지원중단<br>3년               | 등록취소 |
| 10) 업무집행조합원 전원의 등록이 법 또는 다른 법률에 따라 취소되거나 말소된 경우                  | 법 제22조제1항제10호 | 시정명령       | 등록취소                                                         |      |
| 11) 「유사수신행위의 규제에 관한 법률」 제3조를 위반하여 조합원을 모집한 경우                    | 법 제22조제1항제11호 | 경고         | 등록취소                                                         |      |

| 위반 행위                                                | 근거 법조문                  | 행정처분기준     |                        |                        |
|------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------------------|------------------------|
|                                                      |                         | 1차 위반      | 2차 위반                  | 3차 위반                  |
| 1) 법 제12조제2항에 따른 등록요건을 갖추지 못하게 된 경우                  | 법 제22조제2항 및 같은 조 제1항제2호 | 경고 또는 시정명령 | 시정명령 또는 업무정지 명령<br>3개월 | 시정명령 또는 업무정지 명령<br>6개월 |
| 2) 법 제12조제3항 후단에 따른 업무집행조합원이 갖추어야 할 요건을 갖추지 못하게 된 경우 | 법 제22조제2항 및 같은 조 제1항제3호 | 경고 또는 시정명령 | 시정명령 또는 업무정지 명령<br>3개월 | 시정명령 또는 업무정지 명령<br>6개월 |
| 3) 법 제12조제5항을 위반하여 조합가입을 권유한 경우                      | 법 제22조제2항 및 같은 조 제1항제4호 | 경고 또는 시정명령 | 시정명령 또는 업무정지 명령<br>3개월 | 시정명령 또는 업무정지 명령<br>6개월 |
| 4) 법 제13조를 위반하여 개인 투자조합의 투자의무를 준수하지 않은 경우            | 법 제22조제2항 및 같은 조 제1항제5호 | 경고 또는 시정명령 | 시정명령 또는 업무정지 명령<br>3개월 | 시정명령 또는 업무정지 명령<br>6개월 |
| 5) 법 제14조를 위반하여 업무를 집행한 경우                           | 법 제22조제2항 및 같은 조 제1항제6호 | 경고 또는 시정명령 | 시정명령 또는 업무정지 명령<br>3개월 | 시정명령 또는 업무정지 명령<br>6개월 |
| 가) 법 제14조제2항제1호에 해당하는 행위를 한 경우                       |                         |            | 시정명령 또는 업무정지 명령<br>3개월 | 시정명령 또는 업무정지 명령<br>6개월 |
| 나) 법 제14조제2항제2호에 해당하는 행위를 한 경우                       |                         | 경고 또는 시정명령 | 시정명령 또는 업무정지 명령<br>3개월 | 시정명령 또는 업무정지 명령<br>6개월 |
| 다) 법 제14조제2항제3호에 해당하는 행위를 한 경우                       |                         | 경고 또는 시정명령 | 시정명령 또는 업무정지 명령        | 시정명령 또는 업무정지 명령        |

|                                   |               |                                 |                                 |
|-----------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 라) 법 제14조제2항제4호에<br>해당하는 행위를 한 경우 | 경고 또는<br>시정명령 | 3개월<br>시정명령<br>또는<br>업무정지<br>명령 | 6개월<br>시정명령<br>또는<br>업무정지<br>명령 |
| 마) 영 제8조제2항제1호에<br>해당하는 행위를 한 경우  | 경고 또는<br>시정명령 | 3개월<br>시정명령<br>또는<br>업무정지<br>명령 | 6개월<br>시정명령<br>또는<br>업무정지<br>명령 |
| 바) 영 제8조제2항제2호에<br>해당하는 행위를 한 경우  | 경고 또는<br>시정명령 | 3개월<br>시정명령<br>또는<br>업무정지<br>명령 | 6개월<br>시정명령<br>또는<br>업무정지<br>명령 |
| 사) 영 제8조제2항제3호에<br>해당하는 행위를 한 경우  | 경고 또는<br>시정명령 | 3개월<br>시정명령<br>또는<br>업무정지<br>명령 | 6개월<br>시정명령<br>또는<br>업무정지<br>명령 |
| 아) 영 제8조제2항제4호에<br>해당하는 행위를 한 경우  | 경고 또는<br>시정명령 | 3개월<br>시정명령<br>또는<br>업무정지<br>명령 | 6개월<br>시정명령<br>또는<br>업무정지<br>명령 |
| 자) 영 제8조제2항제5호에<br>해당하는 행위를 한 경우  | 경고 또는<br>시정명령 | 3개월<br>시정명령<br>또는<br>업무정지<br>명령 | 6개월<br>시정명령<br>또는<br>업무정지<br>명령 |
| 차) 영 제8조제2항제6호에<br>해당하는 행위를 한 경우  | 경고 또는<br>시정명령 | 3개월<br>시정명령<br>또는<br>업무정지<br>명령 | 6개월<br>시정명령<br>또는<br>업무정지<br>명령 |
| 카) 영 제8조제2항제7호에<br>해당하는 행위를 한 경우  | 경고 또는<br>시정명령 | 3개월<br>시정명령<br>또는<br>업무정지       | 6개월<br>시정명령<br>또는<br>업무정지       |

|                                                                  |                          |            |                                              |                                              |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 타) 영 제8조제2항제8호에 해당하는 행위를 한 경우                                    |                          | 경고 또는 시정명령 | 명령<br>3개월<br>시정명령<br>또는<br>업무정지<br>명령<br>3개월 | 명령<br>6개월<br>시정명령<br>또는<br>업무정지<br>명령<br>6개월 |
| 파) 법 제14조제3항을 위반하여 비업무용부동산 처분 의무를 준수하지 않은 경우                     |                          | 경고 또는 시정명령 | 시정명령<br>또는<br>업무정지<br>명령<br>3개월              | 시정명령<br>또는<br>업무정지<br>명령<br>6개월              |
| 하) 법 제14조제4항을 위반하여 업무를 위탁한 경우                                    |                          | 경고 또는 시정명령 | 시정명령<br>또는<br>업무정지<br>명령<br>3개월              | 시정명령<br>또는<br>업무정지<br>명령<br>6개월              |
| 6) 법 제15조제1항을 위반하여 재산을 관리·운용한 경우                                 | 법 제22조제2항 및 같은 조 제1항제7호  | 경고 또는 시정명령 | 시정명령<br>또는<br>업무정지<br>명령<br>3개월              | 시정명령<br>또는<br>업무정지<br>명령<br>6개월              |
| 7) 법 제16조를 위반하여 결산서를 제출하지 않은 경우                                  | 법 제22조제2항 및 같은 조 제1항제8호  | 경고 또는 시정명령 | 시정명령<br>또는<br>업무정지<br>명령<br>3개월              | 시정명령<br>또는<br>업무정지<br>명령<br>6개월              |
| 8) 법 제72조에 따른 확인 및 검사를 거부·방해하거나 기피한 경우 또는 보고를 하지 않거나 거짓으로 보고한 경우 | 법 제22조제2항 및 같은 조 제1항제9호  | 경고 또는 시정명령 | 시정명령<br>또는<br>업무정지<br>명령<br>3개월              | 시정명령<br>또는<br>업무정지<br>명령<br>6개월              |
| 9) 「유사수신행위의 규제에 관한 법률」 제3조를 위반하여 조합원을 모집한 경우                     | 법 제22조제2항 및 같은 조 제1항제11호 | 경고 또는 시정명령 | 시정명령<br>또는<br>업무정지<br>명령<br>3개월              | 시정명령<br>또는<br>업무정지<br>명령<br>6개월              |

다. 업무집행조합원(법 제12조제3항에 따른 업무집행조합원 중 개인이 아닌

자를 말한다)의 임직원

| 위반행위                                                 | 근거 법조문                  | 조치요구기준                     |                   |                                |
|------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------|
|                                                      |                         | 1차 위반                      | 2차 위반             | 3차 위반                          |
| 1) 법 제12조제2항에 따른 등록요건을 갖추지 못하게 된 경우                  | 법 제22조제3항 및 같은 조 제1항제2호 | 경고 요구                      | 직무정지<br>3개월<br>요구 | 직무정지<br>6개월<br>요구              |
| 2) 법 제12조제3항 후단에 따른 업무집행조합원이 갖추어야 할 요건을 갖추지 못하게 된 경우 | 법 제22조제3항 및 같은 조 제1항제3호 | 경고 요구                      | 직무정지<br>3개월<br>요구 | 직무정지<br>6개월<br>요구              |
| 3) 법 제12조제4항을 위반하여 조합가입을 권유한 경우                      | 법 제22조제3항 및 같은 조 제1항제4호 | 경고 요구                      | 직무정지<br>3개월<br>요구 | 직무정지<br>6개월<br>요구              |
| 4) 법 제13조를 위반하여 개인 투자조합의 투자의무를 준수하지 않은 경우            | 법 제22조제3항 및 같은 조 제1항제5호 | 경고 요구                      | 직무정지<br>3개월<br>요구 | 직무정지<br>6개월<br>요구              |
| 5) 법 제14조를 위반하여 업무를 집행한 경우                           | 법 제22조제3항 및 같은 조 제1항제6호 |                            |                   |                                |
| 가) 법 제14조제2항제1호에 해당하는 행위를 한 경우                       |                         | 경고 또는<br>직무정지<br>1개월<br>요구 | 직무정지<br>3개월<br>요구 | 직무정지<br>6개월,<br>면직 또는<br>해임 요구 |
| 나) 법 제14조제2항제2호에 해당하는 행위를 한 경우                       |                         | 경고 요구                      | 직무정지<br>3개월<br>요구 | 직무정지<br>6개월,<br>면직 또는<br>해임 요구 |
| 다) 법 제14조제2항제3호에 해당하는 행위를 한 경우                       |                         | 경고 요구                      | 직무정지<br>3개월<br>요구 | 직무정지<br>6개월,<br>면직 또는<br>해임 요구 |
| 라) 법 제14조제2항제4호에 해당하는 행위를 한 경우                       |                         | 경고 요구                      | 직무정지<br>3개월<br>요구 | 직무정지<br>6개월,<br>면직 또는<br>해임 요구 |
| 마) 영 제8조제2항제1호에 해당하는 행위를 한 경우                        |                         | 경고 요구                      | 직무정지<br>3개월<br>요구 | 직무정지<br>6개월,<br>면직 또는<br>해임 요구 |

|                                              |                         |                            |                   |                                |
|----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 바) 영 제8조제2항제2호에 해당하는 행위를 한 경우                |                         | 경고 요구                      | 직무정지<br>3개월<br>요구 | 직무정지<br>6개월,<br>면직 또는<br>해임 요구 |
| 사) 영 제8조제2항제3호에 해당하는 행위를 한 경우                |                         | 경고 요구                      | 직무정지<br>3개월<br>요구 | 직무정지<br>6개월,<br>면직 또는<br>해임 요구 |
| 아) 영 제8조제2항제4호에 해당하는 행위를 한 경우                |                         | 경고 요구                      | 직무정지<br>3개월<br>요구 | 직무정지<br>6개월,<br>면직 또는<br>해임 요구 |
| 자) 영 제8조제2항제5호에 해당하는 행위를 한 경우                |                         | 경고 또는<br>직무정지<br>1개월<br>요구 | 직무정지<br>3개월<br>요구 | 직무정지<br>6개월,<br>면직 또는<br>해임 요구 |
| 차) 영 제8조제2항제6호에 해당하는 행위를 한 경우                |                         | 경고 또는<br>직무정지<br>1개월<br>요구 | 직무정지<br>3개월<br>요구 | 직무정지<br>6개월,<br>면직 또는<br>해임 요구 |
| 카) 영 제8조제2항제7호에 해당하는 행위를 한 경우                |                         | 경고 요구                      | 직무정지<br>3개월<br>요구 | 직무정지<br>6개월,<br>면직 또는<br>해임 요구 |
| 타) 영 제8조제2항제8호에 해당하는 행위를 한 경우                |                         | 경고 또는<br>직무정지<br>1개월<br>요구 | 직무정지<br>3개월<br>요구 | 직무정지<br>6개월,<br>면직 또는<br>해임 요구 |
| 파) 법 제14조제3항을 위반하여 비업무용부동산 처분 의무를 준수하지 않은 경우 |                         | 경고 요구                      | 직무정지<br>3개월<br>요구 | 직무정지<br>6개월,<br>면직 또는<br>해임 요구 |
| 하) 법 제14조제4항을 위반하여 업무를 위탁한 경우                |                         | 경고 요구                      | 직무정지<br>3개월<br>요구 | 직무정지<br>6개월,<br>면직 또는<br>해임 요구 |
| 6) 법 제15조를 위반하여 재산을 관리·운용한 경우                | 법 제22조제3항 및 같은 조 제1항제7호 | 경고 요구                      | 직무정지<br>3개월<br>요구 | 직무정지<br>6개월,<br>면직 또는          |

|                                                                            |                                 |       |                   |                                |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|-------------------|--------------------------------|
| 7) 법 제16조를 위반하여 결산<br>서를 제출하지 않은 경우                                        | 법 제22조제3<br>항 및 같은 조<br>제1항제8호  | 경고 요구 | 직무정지<br>3개월<br>요구 | 해임 요구<br>직무정지<br>6개월<br>요구     |
| 8) 법 제72조에 따른 확인 및<br>검사를 거부·방해하거나 기<br>피한 경우 또는 보고를 하지<br>않거나 거짓으로 보고한 경우 | 법 제22조제3<br>항 및 같은 조<br>제1항제9호  | 경고 요구 | 직무정지<br>3개월<br>요구 | 직무정지<br>6개월,<br>면직 또는<br>해임 요구 |
| 9) 「유사수신행위의 규제에<br>관한 법률」 제3조를 위반하<br>여 조합원을 모집한 경우                        | 법 제22조제3<br>항 및 같은 조<br>제1항제11호 | 경고 요구 | 직무정지<br>3개월<br>요구 | 직무정지<br>6개월,<br>면직 또는<br>해임 요구 |